

1500990-54.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185738/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 18958861 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 3679/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1500990-54.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185738/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 18958861 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 3679/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2185738 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 3679/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO ROBERTO MEDEIROS PORFIRIO

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 15 de agosto de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, o(a) acusado(a) MURILO ROBERTO

MEDEIROS PORFIRIO, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comum(ns) RUBENS ALVAREZ RANGEL NETO e CARLOS PEREIRA DA SILVA; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à citação do acusado, dando-lhe ciência dos termos da denúncia. Em seguida, procedeu-se à inquirição da(s) testemunha(s) RUBENS (00min17seg), e CARLOS (03min04seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (05min53seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): MURILO ROBERTO MEDEIROS PORFIRIO foi denunciado como incurso 33. caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narra a denúncia, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 16h, na Rua 3, bairro Renascer, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendia e trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros 2 pedras de crack, pesando 8,06 gramas (auto de exibição e apreensão às fls. 13/14 e laudo de constatação prévia às fls. 16/18), substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Conforme apurado, policiais, na data dos fatos, em patrulhamento pelo Bairro Renascer, quando adentravam na Rua 3, avistaram o acusado entregando algo, em atitude suspeita, ao motorista de um veículo Ford/Ecosport, de cor branca, de placas FJW8234, pela janela do veículo. Com a abordagem o acusado foi identificado como sendo Murilo Roberto Medeiros Porfirio e o motorista como sendo Orlando Monteiro do Nascimento Filho. Em revista pessoal em Murilo foram encontrados em sua mão duas pedras de crack e mais um aparelho de telefone celular da marca Samsung, e a importância de R\$ 66,00, no bolso da bermuda. Em revista pessoal a Orlando nada de ilícito foi encontrado. Murilo confessou aos policiais que estava realizando a venda de drogas no local, e Orlando disse que estava no local para adquirir a quantia de R\$ 20,00 em droga. Pela considerável quantidade de droga apreendida, local da abordagem e comportamento do denunciado na ocasião de sua prisão, demonstra-se inequivocamente que o entorpecente apreendido se destinava a comercialização e entrega a terceiros. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão da droga - 2 pedras de crack, pesando 8,06 gramas -, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 91/93, com resultado positivo para cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, listada na Portaria nº 344/98 do SVS/MS. Interrogado no auto de prisão em flagrante (fls. 5), o acusado confessou a posse e propriedade da droga apreendida, alegando em sua defesa que se destinava a consumo pessoal; afirmou que havia comprado a droga pouco tempo antes e negou ter conversado com o outro indivíduo que também foi abordado. Em Juízo, apresentou a mesma versão. Disse que havia pago R\$180,00 pela droga apreendida em seu poder. A alegação do acusado no sentido de que a droga apreendida se destinava a consumo pessoal está isolada nos autos e contrariada pelo conjunto probatório. Com efeito, o policial militar Rubens Alvarez Rangel Neto, ouvido no auto de prisão em flagrante (fls. 2) e depois em juízo, declarou que na data dos fatos estava em companhia de seu colega de farda Carlos Pereira da Silva em patrulhamento de rotina no bairro Renascer e ao adentrarem a Rua 3, do referido bairro, avistaram o acusado entregando algo ao

motorista do Ford Eco Sport, de cor branca, de placas FJW8234, que estava parado no local e na direção do veículo. Abordaram o acusado e o motorista do veículo, Orlando Monteiro do Nascimento Filho. Em poder do acusado foram encontradas duas (2) pedras de crack que estavam na mão e um aparelho celular da marca Samsung e a importância de R\$ 66,00 que estavam no bolso da bermuda. Em poder de Orlando nada de ilícito foi encontrado. O acusado confessou que estava vendendo droga para Orlando, mas que ainda não havia concretizado a venda. Orlando disse que estava no local para adquirir a quantia de R\$ 20,00 em droga, mas que não seria para consumo próprio e sim para outra pessoa que estava num churrasco e lhe pediu para buscar. O policial militar Carlos Pereira da Silva, ouvido no auto de prisão em flagrante (fls. 4), confirmou o depoimento de seu colega de farda Rubens Alvarez Rangel Neto. Declarou que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina no bairro Renascer e ao adentrarem a Rua 3, do referido bairro, avistaram o acusado entregando algo ao motorista do Ford Eco Sport, de cor branca, de placas FJW8234, que estava parado no local e na direção do veículo. Abordaram o acusado e o motorista do veículo, Orlando Monteiro do Nascimento Filho. Em poder do acusado foram encontradas duas (2) pedras de crack que estavam na mão e um aparelho celular da marca Samsung e a importância de R\$ 66,00 que estavam no bolso da bermuda. Em poder de Orlando nada de ilícito foi encontrado. O acusado confessou que estava vendendo droga para Orlando, mas que ainda não havia concretizado a venda. Orlando disse que estava no local para adquirir a quantia de R\$ 20,00 em droga, mas que não seria para consumo próprio e sim para outra pessoa que estava num churrasco e lhe pediu para buscar. Não conhecia o acusado. A reforçar os depoimentos dos policiais militares Orlando Monteiro do Nascimento Filho e Carlos Pereira da Silva, ressalte-se que o acusado estava desempregado (fls. 5 e 21) e que além da droga apreendida, que o acusado afirma ter pago R\$180,00 foi apreendida a quantia de R\$66,00 em dinheiro, tudo a compor, portanto, um quadro probatório seguro de que a droga apreendida realmente se destinava ao comércio. O réu é primário; contudo responde a processo por receptação dolosa tem 9 passagens pela Vara da Infância e da Juventude de São José do Rio Preto, além de ter cumprido medidas sócio-educativas impostas pelo Juízo da Infância e da Juventude de Mirassol (fls. 26/28). Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação do réu MURILO ROBERTO MEDEIROS PORFIRIO como incurso no do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Requer, ainda, a decretação do perdimento definitivo do dinheiro apreendido, produto do narcotráfico, e celular utilizado na traficância, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (Banco do Brasil, ag. 3602-1, conta 170.500-8, código identificador do depósito para o Estado de São Paulo: 110.001-20904-102-6 numerários, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas). Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual (10min07seg). Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. MURILO ROBERTO MEDEIROS PORFIRIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 16h, na Rua 3, bairro Renascer, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, vendia e trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros, 02 pedras de crack, pesando 08,06g, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O réu foi preso em flagrante (fls. 01), mas foi beneficiado com a liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 43/46). O réu foi notificado (fls. 87) e apresentou defesa preliminar (fls. 101). A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2021 (fls. 103/105). Folha de Antecedentes (fls. 132/134) e certidão de eventos (fls. 130/131) foram juntadas aos autos. No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns Rubens Alvarez Rangel Neto e Carlos Pereira da Silva. Após, o réu foi interrogado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a

materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termos de depoimento (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls.

10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo pericial de constatação (fls. 16/18), relatório final (fls. 68/71), laudo pericial de dados extraídos (fls. 108/114) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 05) quanto em Juízo, o réu Murilo Roberto Medeiros Porfírio admitiu a propriedade das pedras de 'crack' apreendidas em seu poder, mas alegou que a droga seria destinada a seu consumo. Já os policiais militares Rubens Alvarez Rangel Neto e Carlos Pereira da Silva relataram que estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando avistaram Murilo entregando algo para um motorista, posteriormente identificado como Orlando, razão pela qual resolveram efetuar a abordagem. Afirmaram que em poder do acusado foram encontradas duas pedras de 'crack', bem como o valor de R\$ 66,00 em dinheiro, ocasião em que Murilo admitiu que estava vendendo drogas para Orlando. Disseram que, ao ser indagado, Orlando também admitiu que estava adquirindo entorpecente de Murilo. Pois bem. Como se vê, a negativa apresentada pelo réu restou completamente isolada nos autos, especialmente diante dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que confirmaram terem visto o mesmo conversando e entregando algo para o motorista de um veículo, tendo informado, ainda, que Murilo admitiu que estava vendendo drogas para Orlando, que também confirmou tal versão. Vale destacar que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos, já que o próprio réu admitiu que sequer conhecia os policiais anteriormente. Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06, sendo, pois, de rigor a condenação do acusada por tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado, uma vez que o réu tinha menos de 21 anos quando da prática do crime, mas deixo de efetuar qualquer redução, haja vista que, não se reduz a pena para alguém do mínimo legal nesta fase, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Já na terceira fase, considerando que o réu é primário e de bons antecedentes e que não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, reduzo a pena até então aplicada em 2/3, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, resultando na pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu MURILO ROBERTO MEDEIROS PORFIRIO à pena 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06. Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. Estando presentes, porém, os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada pela pena de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada na fase de execução, e por mais 10 dias-multa. Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Diante da substituição da pena, concedo ao direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 67 (R\$66,00) bem como o aparelho celular em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condono o acusado, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Não havendo recurso,

certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário. Em seguida, o(a) acusado(a) manifestou interesse em RECORRER DA SENTENÇA. Pelo(a) MM Juiz(a) foi dito que recebia o recurso. Abra-se vista à Defensoria Pública, para o oferecimento das razões de recurso, no prazo legal. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente